KERTAS KEBIJAKAN

Mengenal Ambang Batas Parlemen:

Besaran dan "Batas Toleransi" Suara Terbuang

Erik Kurniawan, Direktur Eksekutif Sindikasi Pemilu dan Demokrasi

Pengantar

Dalam desain sistem pemilu proporsional, keberadaan ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mencapai keseimbangan antara representasi plural dan efisiensi pemerintahan melalui penyederhanaan partai politik. Parliamentary threshold telah menjadi fitur umum dalam banyak sistem demokrasi parlementer modern. Namun, implementasinya menimbulkan dilema normatif yang cukup mendasar: sejauh mana demokrasi dapat mentolerir hilangnya suara sah rakyat (*wasted votes*) demi menyederhanakan sistem kepartaian?

Landasan Teoritis dan Empiris Threshold

Dalam sistem pemilu proporsional, ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) dirancang sebagai alat untuk membatasi fragmentasi partai dan menciptakan sistem politik yang lebih stabil dan dapat diprediksi. Namun, mekanisme ini memiliki implikasi serius terhadap prinsip representasi demokratis.

Studi klasik oleh Arend Lijphart (1994) dalam *Patterns of Democracy* menyatakan bahwa sistem pemilu proporsional cenderung menghasilkan multipartisme dan koalisi pemerintahan yang kompleks. Lijphart mendorong keberadaan ambang batas dalam dosis moderat sebagai cara untuk "menyaring" partai-partai kecil yang tidak signifikan secara elektoral, sambil tetap menjaga prinsip inklusivitas demokrasi. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara "representasi proporsional" dan "efektivitas pemerintahan" sebagai dua kutub utama dalam rekayasa sistem pemilu.

Sementara itu, Rein Taagepera dan Matthew Shugart (1989) dalam *Seats and Votes* mengembangkan kerangka matematis untuk menjelaskan hubungan antara besaran distrik, jumlah kursi, dan jumlah partai efektif. Mereka memperkenalkan rumus yang menunjukkan bahwa sistem pemilu yang terlalu permisif akan menciptakan fragmentasi berlebihan dan meningkatkan ketidakstabilan legislatif. Namun, Taagepera dan Shugart juga memperingatkan bahwa intervensi institusional seperti ambang batas harus memiliki dasar empiris yang kuat, karena jika tidak, akan menghasilkan konsekuensi negatif seperti meningkatnya jumlah suara sah yang tidak diwakili (*wasted votes*).

"Nils-Christian Bormann dan Matt Golder (2013) memperbarui dataset sistem pemilu di 199, mereka mengusulkan bahwa ambang batas ideal dalam sistem proporsional berkisar antara 2% hingga 4%, tergantung pada desain institusional lain seperti besaran distrik (district magnitude)."

Matthew Golder (2005) dalam jurnal *Electoral Studies* meneliti bagaimana ambang batas memengaruhi jumlah partai di parlemen. Ia menemukan bahwa ambang batas formal (legal threshold) bukan satu-satunya faktor penyederhanaan partai; perilaku pemilih dan efek psikologis sistem pemilu juga memainkan peran penting. Dengan kata lain, meskipun threshold dapat menyaring partai kecil secara hukum, dalam banyak kasus pemilih sudah melakukan penyaringan melalui strategi *strategic voting*.

Nils-Christian Bormann dan Matt Golder (2013) memperbarui dataset sistem pemilu di 199 negara dan mengamati bahwa ambang batas yang terlalu tinggi, di atas 5% berpotensi menciptakan *under-representation* terhadap kelompok minoritas atau wilayah tertentu. Mereka mengusulkan bahwa ambang batas ideal dalam sistem proporsional berkisar antara 2% hingga 4%, tergantung pada desain institusional lain seperti besaran distrik (*district magnitude*).

Sementara itu, dalam konteks Eropa Timur, Sarah Birch (2003) menunjukkan bahwa negara-negara *pasca-otoritarian* yang menerapkan ambang batas tinggi sering kali gagal menjamin inklusivitas dalam representasi, dan justru memperkuat elite partai lama. Hal ini memperlihatkan bahwa ambang batas dapat menjadi alat pelestarian status quo, bukan sekadar instrumen teknokratis untuk stabilitas.

Berdasarkan sintesis temuan ini, maka secara teoretis dan empiris, ambang batas parlemen memang berfungsi sebagai instrumen penting dalam sistem pemilu proporsional. Namun, penentuan besarannya harus mengikuti prinsip *constitutional proportionality*, yaitu proporsional antara tujuan (penyederhanaan partai dan Efektifitas pemerintahan) serta dampaknya terhadap hak politik warga negara (representasi). Threshold yang terlalu tinggi cenderung menghasilkan *wasted votes* dalam jumlah besar, yang dalam jangka panjang dapat menurunkan legitimasi demokrasi itu sendiri.

Tabel 1. Perbandingan PT di Berbagai negara

No	Negara	Ambang Batas Parlemen
1	Turki	7% (nasional, sejak 2022; sebelumnya 10%)
2	Rusia	5% (nasional; diturunkan dari 7% sejak 2021)
3	Jerman	5% (nasional) atau minimal 3 kursi konstituen langsung
4	Polandia	5% (partai), 8% (koalisi)
5	Indonesia	4% (nasional)
6	Korea Selatan	3% (nasional) atau 5 kursi distrik
7	Spanyol	3% (per provinsi, bukan nasional)
8	Israel	3.25% (nasional)
9	Rumania	5% (partai), 8–10% (koalisi)
10	Belgia	5% (per distrik)
11	Thailand	3% (nasional, baru diberlakukan 2023)
12	Australia	Tidak ada ambang resmi; 2.5–3% dibutuhkan secara *de facto* di Senat
13	Norwegia	4% (nasional, hanya untuk mandat penyesuaian)
14	Jepang	Tidak ada ambang formal; sistem campuran
15	Finlandia	Tidak ada ambang resmi; ambang efektif sekitar 2%
16	Italia	3% (partai), 10% (koalisi)
17	Portugal	Tidak ada ambang resmi; ambang efektif sekitar 2%
18	Denmark	2% (nasional)
19	Belanda	0.67% (satu kursi dari 150, nasional)
20	Swiss	Tidak ada ambang batas; sistem proporsional murni

Sumber: Diolah dari *International IDEA Electoral System Design Database* (2022), *ACE Electoral Knowledge Network*, Bormann & Golder (2013), Bundeswahlgesetz (Jerman), Yüksek Seçim Kurulu (Turki), serta konstitusi dan undang-undang pemilu masing-masing negara.

Berapa "Toleransi" Suara Terbuang

Efek paling konkret dari penerapan ambang batas parlemen adalah munculnya suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi legislatif, atau yang dikenal sebagai *wasted votes*. Dalam sistem pemilu proporsional, prinsip dasarnya adalah bahwa setiap suara dihitung dan memiliki kontribusi terhadap hasil representatif. Namun, ambang batas menciptakan mekanisme eksklusi yang secara hukum menyatakan bahwa suara yang diberikan kepada partai yang tidak mencapai persentase tertentu tidak akan dihitung dalam alokasi kursi menjadikannya secara fungsional terbuang.

Dalam studi lintas negara, Pippa Norris (2004) mencatat bahwa negara-negara dengan ambang batas tinggi, seperti Turki (10%) atau Rusia (7%), mengalami tingkat suara terbuang yang tinggi, bahkan dapat melampaui 15–20% dalam beberapa pemilu. Sebaliknya, negara seperti Belanda dan Israel yang menerapkan sistem proporsional hampir murni dengan ambang batas sangat rendah (sekitar 0.67% dan 3.25% secara berturut) memiliki *wasted votes* di bawah 5%, namun dengan risiko tinggi fragmentasi parlemen dan kesulitan membentuk koalisi stabil.

Dalam laporan Bormann & Golder (2013) serta kajian International IDEA (2022), muncul angka kuantitatif yang semakin sering dirujuk sebagai "*toleransi*". Mereka menyimpulkan bahwa sistem proporsional sebaiknya menjaga *wasted votes* di bawah 12–15%. Jika melebihi angka ini, maka sistem tersebut mulai meninggalkan karakter proporsional dan berubah menjadi sistem eksklusi tersembunyi.

Sementara itu, Rein Taagepera dalam berbagai publikasinya, tidak menyebut angka eksplisit sebagai "batas atas" *wasted votes*, tetapi menekankan pentingnya menjaga "efektivitas sistem" tanpa kehilangan keterwakilan yang terlalu banyak. Namun, dalam artikelnya bersama Shugart (1989), ia mengindikasikan bahwa sistem proporsional ideal seharusnya menghindari *threshold* yang menyebabkan lebih dari 10% suara terbuang, kecuali terdapat pertimbangan sangat kuat. Ia memperkenalkan gagasan *effective threshold*, yaitu ambang nyata yang muncul dari kombinasi antara aturan formal dan struktur distriknya, dan menyarankan agar sistem tidak didesain dengan ambang nyata (baik formal maupun matematis) di atas 5–6%, karena akan menghasilkan penyusutan representasi yang signifikan.

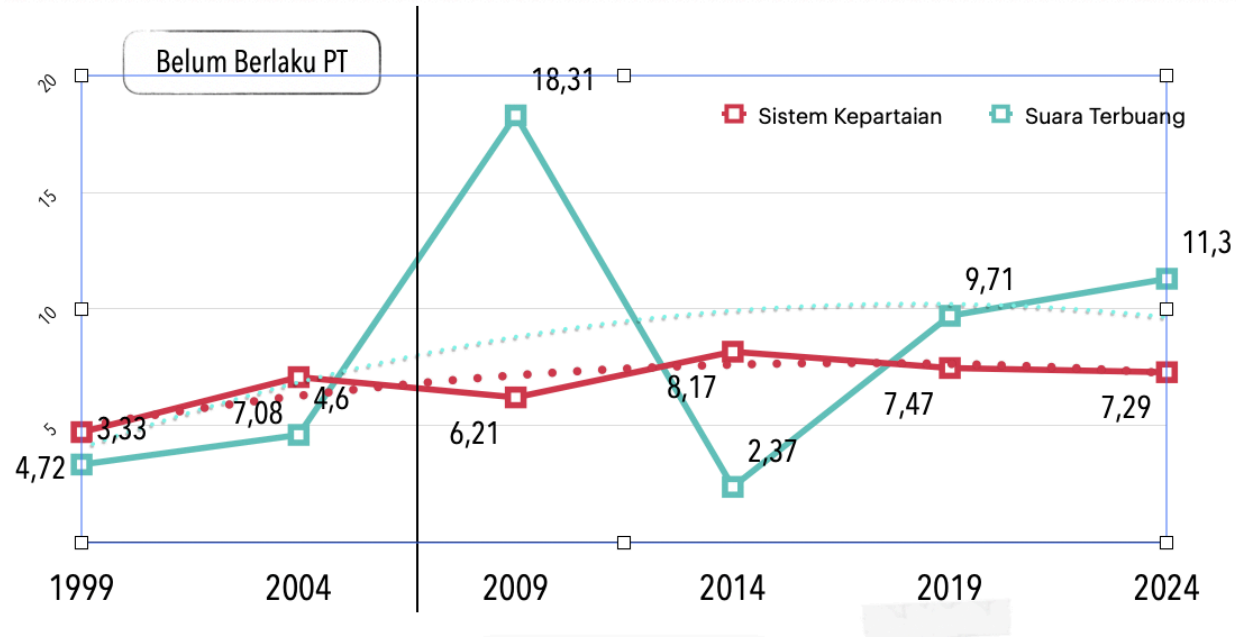
Arend Lijphart, dalam *Electoral Systems and Party Systems* (1994) dan *Patterns of Democracy* (1999), lebih eksplisit. Ia menyebut bahwa ambang batas ideal berada antara 2% sampai 4%, tergantung pada konteks negara dan struktur masyarakatnya. Lijphart menyatakan bahwa jika ambang batas dinaikkan terlalu tinggi (di atas 5–7%), maka itu akan "mengabaikan prinsip proporsionalitas" dan "mengorbankan representasi minoritas yang sah". Secara implisit, Lijphart menganggap *wasted votes* yang melampaui 10% sebagai indikator awal dari sistem yang mulai menyimpang dari asas demokrasi representatif.

Laporan Bormann & Golder (2013) serta kajian International IDEA (2022), muncul angka kuantitatif yang semakin sering dirujuk sebagai "*toleransi*". Mereka menyimpulkan bahwa sistem proporsional sebaiknya menjaga *wasted votes* di bawah 12–15%. Sementara Rein Taagepera dan Shugart mengindikasikan bahwa sistem proporsional ideal seharusnya menghindari *threshold* yang menyebabkan lebih dari 10% suara terbuang

Bagaimana Dengan Indonesia?

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 116 Tahun 2023 secara eksplisit tidak menolak penerapan PT, akan tetapi yang menjadi pertimbangan utama adalah apa alasan ilmiah dari penerapan besaran PT di Pemilu Indonesia? Apakah telah mempertimbangkan keseimbangan atara pencapaian tujuan penyerdaerhanaan partai dan meminimalisir efek suara terbuang atau *wasted vote?*

PT diterapkan sejak Pemilu 2009 dengan besaran 2,5% dan kemudian meningkat menjadi 3% pada Pemilu 2014 dan kembali naik menjadi 4% pada Pemilu 2019 dan Pemilu 2024. Satu yang menjadi pertanyaan utama adalah mengapa ditentukan adanya ambang batas parlemen dalam pemilu Indonesia? Apa yang menjadi tujuan serta bagaimana evaluasinya?



Berdasarkan indikator *Effective Number of Parliamentary Parties* (ENPP) dan persentase suara terbuang, penerapan ambang batas parlemen tampak belum efektif dalam menyederhanakan sistem kepartaian Indonesia. Nilai ENPP yang cenderung stabil di kisaran 7–8 setelah PT diberlakukan menunjukkan bahwa tidak ada partai yang mampu meraup suara secara signifikan atau mengkonsentrasikan perolehan suara**.** Dengan kata lain, fragmentasi partai tetap tinggi, dan tujuan penyederhanaan melalui PT belum tercapai secara optimal.

Di sisi lain, fenomena suara terbuang menunjukkan bahwa dinamika kompetisi elektoral tidak hanya ditentukan oleh besaran PT semata. Misalnya, pada Pemilu 2014, meskipun sistem ambang batas sudah berlaku, persentase suara terbuang tercatat sangat rendah, yakni hanya 2,37%. Hal ini dapat dimaknai sebagai konsekuensi dari jumlah partai peserta yang relatif terbatas, yaitu 12 partai, di mana 10 di antaranya berhasil menembus parlemen. Dengan demikian, rendahnya suara terbuang lebih mencerminkan rasio partai yang lolos terhadap total peserta dan karakter kompetisi elektoral saat itu, daripada sekadar moderasi ambang batas.

Secara reflektif, temuan ini mengingatkan bahwa reformasi aturan formal seperti ambang batas parlemen tidak selalu cukup untuk mengubah pola fragmentasi partai. Faktor-faktor kontekstual, termasuk jumlah peserta pemilu dan dinamika kompetisi politik, sama pentingnya dalam membentuk hasil elektoral yang lebih sederhana dan representatif.

Besaran ambang batas parlemen sebesar 4% dapat dianggap moderasi yang tepat, karena memberikan keseimbangan antara penyederhanaan partai dan representasi pemilih. Selain itu, kebijakan ambang batas ini juga secara efektif memperketat jumlah partai politik yang secara signifikan tidak dipercaya atau gagal meraih suara signifikan. Menurunkan ambang batas parlemen, misalnya menjadi 1%, justru berpotensi memperburuk fragmentasi sistem kepartaian. Data Pemilu 2024 menunjukkan bahwa dengan PT 1%, indeks ENPP diperkirakan meningkat menjadi sekitar 11, dengan 13 partai yang berhasil menembus parlemen.

Untuk menekan potensi suara terbuang, perlu dipertimbangkan pengaturan yang lebih ketat terkait jumlah partai peserta politik. Partai-partai yang tidak memperoleh suara signifikan pada akhirnya hanya menambah persentase suara terbuang, sehingga penyederhanaan jumlah peserta politik yang tidak kompetitif menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas representasi pemilih dan menjaga integritas hasil pemilu.

--- Jakarta, 30 Oktober 2025 ---